

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง สุภาณี ธาณี กับพวก  
นาย มา นพ พล จันทร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575, มาตรา 587

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน  
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2

จำเลยอ้างโจทก์ให้สอนหนังสือนักเรียน จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน และมีอำนาจ  
ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดวันเวลาสอนหนังสือ หากโจทก์  
ปฏิบัติฝ่าฝืนจำเลยมีอำนาจลงโทษได้ การที่จำเลยจ่ายค่าจ้างมิใช่หวังผลสำเร็จของ  
การสอนหนังสือแม้โจทก์จะมีอิสระในการสอนตามวิชาชีพ แต่ก็ต้องปฏิบัติตาม  
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย สัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยจึงเป็น  
สัญญาจ้างแรงงานมิใช่จ้างทำของ.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา ซึ่งนายเสรีบิดาจำเลยเป็นเจ้าของและผู้รับอนุญาตต่อมานายเสรีถึงแก่ความตาย จำเลยเป็นทายาทเข้าดำเนินกิจการแทนจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกโดยไม่มีความผิด ขอให้จ่ายค่าชดเชย

จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ใช่นายจ้างของโจทก์โจทก์ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับ  
ของโรงเรียนและการเป็นครูสอนหนังสือเป็นการจ้างทำของไม่ได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมายแรงงานขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งหกตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าจำเลยจ้างโจทก์ทั้งหกให้สอนหนังสือนักเรียนโดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนและจำเลยมีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานรวมทั้งกำหนดวันเวลาสอนหนังสือให้โจทก์ปฏิบัติได้หากโจทก์ปฏิบัติฝ่าฝืนจำเลยมีอำนาจลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างได้ทั้งการที่จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์มิใช่หวังผลสำเร็จของการสอนหนังสือตามวิชาชีพที่ได้เรียนมาแต่ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่จำเลยวางไว้ดังนั้นสัญญาระหว่างจำเลยกับโจทก์จึงเป็นสัญญาจ้างแรงงานมิใช่สัญญาจ้างทำของ

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |